

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

Predávajúci: **Kenderes s.r.o.**
IČO: 44 392 681
so sídlom Hlavná ulica 1117/1, 943 54 Svodín
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 23187/N
v zast. Bc. Ildikó Sárai, konateľ

(ďalej aj ako „predávajúci“)

a

Kupujúci: **Anna Nováková, rod. Gurinová**
nar.
trvale bytom Neded 171, 925 85 Neded
št. príslušnosť: SR

(ďalej aj ako „kupujúci“)

Článok I.

Predmet zmluvy

- Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/2 k celku, nehnuteľností, ktoré sú vedené Okresným úradom v Nových Zámkoch, katastrálny odbor, okres Nové Zámky, obec Svodín, katastrálne územie Nemecký Svodín, zapísané na liste vlastníctva č. 3619:
 - **pozemok** parc. č. 720, reg. „E-KN“, o výmere 601 m², druh pozemku vinica
 - **pozemok** parc. č. 830/100, reg. „E-KN“, o výmere 261 m², druh pozemku vinica
 - **pozemok** parc. č. 1183, reg. „E-KN“, o výmere 76 m², druh pozemku záhrada.
- Podiely jednotlivých podielových spoluvlastníkov sú nasledovné:
 - **Kenderes s.r.o.**, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/2 k celku
 - **Anna Nováková**, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/2 k celku.
- Pri prevode spoluvlastníckeho podielu predchádzajúceho spoluvlastníka Františka Gurina, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k celku, na predávajúceho na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 06.11.2024, ktorá bola Okresným úradom v Nových Zámkoch, katastrálny odbor povolená vkladom pod V-6170/2024 – č. zmeny 286/2024 došlo k porušeniu predkupného práva kupujúceho. Výzvou zo dňa 04.11.2025 kupujúci vyzval predávajúceho, aby mu spoluvlastnícky podiel ponúkol na predaj za rovnakých podmienok, za akých mu mal podiel ponúknuť povinný spoluvlastník. Na základe uvedenej výzvy sa predávajúci a kupujúci dohodli na uzatvorení tejto kúpnej zmluvy.
- Predmetom tejto zmluvy je prevod spoluvlastníckeho podielu predávajúceho na nehnuteľnostiach uvedených v bode 1. tohto článku.
- Spoluvlastnícky podiel predávajúceho na nehnuteľnostiach uvedených v bode 1. tohto článku je predmetom prevodu podľa tejto zmluvy a preto ho budeme ďalej označovať ako „predmet kúpy“.
- Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prejav vôle predávajúceho previesť (predať) predmet kúpy tak ako je určené v tejto zmluve za kúpnu cenu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve na kupujúceho a súčasne prejav vôle kupujúceho predmet kúpy za uvedených podmienok nadobudnúť od predávajúceho. Kupujúci nadobudne od predávajúceho spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k celku. Po nadobudnutí uvedeného spoluvlastníckeho podielu a po pripočítaní existujúceho spoluvlastníckeho podielu bude kupujúci výlučným vlastníkom, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1 k celku, nehnuteľností uvedených v bode 1. tohto článku.
- Predávajúci predáva kupujúcemu predmet kúpy so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom a kupujúci predmet kúpy kupuje. Kupujúci nadobúda predmet kúpy so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom, so všetkými právami a povinnosťami s ním spojenými tak, že od predávajúceho nadobúda spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k celku. Po nadobudnutí uvedeného spoluvlastníckeho podielu a po pripočítaní existujúceho spoluvlastníckeho podielu bude kupujúci výlučným vlastníkom, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1 k celku, nehnuteľností uvedených v bode 1. tohto článku.

Článok II.

Kúpna cena

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy spolu vo výške **469,- EUR** (slovom štyristošesťdesiatdeväť eur).
2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena bude uhradená najneskôr do 5 dní od podpisu tejto zmluvy kupujúcou, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho, číslo účtu: IBAN SK94 5600 0000 0074 5861 6001 pod variabilným symbolom 61702024, vedený v banke Prima banka Slovensko, a. s.

Článok III.

Vyhlásenia zmluvných strán

1. Predávajúci vyhlasuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností uvedených v článku I. bod 1., nestratil svoje vlastnícke právo k predmetu kúpy, či už prevodom na inú osobu alebo iným spôsobom, ktorý by nebol zrejmý z údajov zapísaných v katastri nehnuteľností, a že nijako nie je obmedzený v disponovaní s predmetom kúpy, je oprávnený uzavrieť platne kúpnu zmluvu a na platnosť kúpnej zmluvy nie je potrebný súhlas žiadnej tretej osoby ani orgánu verejnej moci.
2. Predávajúci vyhlasuje, že predáva predmet kúpy v stave zodpovedajúcom jeho veku a opotrebovaniu so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred uzatvorením tejto zmluvy oboznámil s predmetom kúpy, s technickým stavom predmetu kúpy, je mu tento technický stav známy, stav zodpovedá veku a primeranému opotrebeniu a v takomto stave je ochotný predmet kúpy kúpiť.
3. Predávajúci vyhlasuje a zaručuje kupujúcemu, že ku dňu podpísania tejto zmluvy na predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy, ťarchy ani vecné bremená.
4. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú, že si poskytnú všetku súčinnosť potrebnú na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností. V prípade, ak príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa tejto kúpnej zmluvy, alebo ak by uvedený vklad odmietol vykonať, zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomne súčinnosť potrebnú na odstránenie nedostatkov kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, prípadne jeho príloh. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať všetky potrebné právne úkony za účelom odstránenia väd podania a kúpnej zmluvy tak, aby vklad vlastníckeho práva bol riadne vykonaný.
5. Zmluvné strany týmto splnomocňujú advokáta JUDr. Marcela Habrmana, rod. Habrmana, č. licencie: 4747, nar., bytom Tajovského 12, 940 01 Nové Zámky, na zastupovanie v plnom rozsahu, na podanie návrhu na vklad a v prípade potreby aj na vykonanie opráv v tejto zmluve a v návrhu na vklad, a to konkrétne na prípadné chyby v písaní, počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti, vrátane vyhotovenia dodatku, jeho prevzatia a zastupovania až do povolenia vkladu v zmysle obsahu tejto zmluvy, s tým, že JUDr. Marcel Habrman ako splnomocnený zástupca na tieto úkony toto splnomocnenie prijíma. Splnomocnený advokát je oprávnený podať návrh na vklad vlastníckeho práva podľa tejto kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností až po úhrade celej kúpnej ceny zmysle tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dojednali, že náklady spojené s vypracovaním tejto zmluvy ako aj s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva znáša kupujúci.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, pričom účinky prevodu vlastníckeho práva nastávajú okamihom povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
2. Právne vzťahy založené touto zmluvou, ale ňou výslovne neupravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z toho 1 vyhotovenie je určené na účely vkladu vlastníckeho práva do príslušného katastra nehnuteľností, 1 vyhotovenie je určené pre predávajúceho a 1 vyhotovenie je určené pre kupujúceho.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje písomne. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k nej je možné robiť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a sú jej obsahom viazané od dňa jej podpisu, majú spôsobilosť na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že nie sú im známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ju v omyle alebo v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, a na znak svojho súhlasu, byť touto zmluvou viazaní, ju podpisujú.

Vo Svodíne, dňa 13.11.2025

.....
Kenderes s.r.o.
v zast. Bc. Ildikó Sárai, konateľ
osvedčený podpis

V Nových Zámkoch, dňa

.....
Anna Nováková

V Nových Zámkoch, dňa

.....
JUDr. Marcel Habrman